

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2616/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
จำกัด

โจทก์

บริษัทที.อี.ดับบลิว จำกัด

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจงเด่นฟ้าการไฟฟ้า กับ
พวก

จำเลย

นายวิภาส จารุพงษ์ ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกา มีสิทธิที่จะชนะคดี โปรดงดการขายทอดตลาดทรัพย์ไว้
ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 69)กรณีสืบ
เนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ทำการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 8881 และเลขที่
8241 ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อม
โรงงานเลขที่ 275ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกอยู่บนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมาเป็น
ทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาให้
เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่
ยึดอ้างว่าที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของผู้ร้องแต่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าเดิม

จำเลยที่ 2 ได้นำทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดไปรวมลง
หุ้นดำเนินกิจการกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอีเล็คทริกเวอร์คส์ ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไทยอีเล็คทริกเวอร์คส์ได้ขายกิจการให้แก่ผู้ร้อง และได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดรวมทั้ง
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่ผู้ร้องผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดัง
กล่าวโดยสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ผู้ร้อง
จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดโดยอายุความปรัปักษ์ตามกฎหมาย
แล้ว ขอให้มืคำสั่งว่าทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินพิพาทเป็นของผู้ร้อง เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 66,65)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดขายทอดตลาดที่ดินและโรงงานพิพาทตามคำร้องไว้
ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 57 แผ่นที่ 5)

คำสั่ง

ตามคำร้องถือได้ว่าเป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 และมีเหตุสมควร จึงให้งดการขายทอด
ตลาดที่ดินและโรงงานพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

ตามคำร้องถือได้ว่าเป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 และมีเหตุสมควร จึงให้งดการขายทอด
ตลาดที่ดินและโรงงานพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(สวิน อักษรายุธ-อุดม เฟื่องฟุ้ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>